últimos, quienes responderán frente a la **ARRENDATARIA-SUBARRENDADORA** por los incumplimientos en que pudiera incurrir el **SUBARRENDATARIO-CESIONARIO** con causa en el indicado Contrato de Subarrendamiento de Local de Negocio y Anexo al mismo, pudiéndose dirigir la **ARRENDATARIA-SUBARRENDADORA**, tanto judicial como extrajudicialmente, de manera indistinta o simultánea frente al **SUBARRENDATARIO-CESIONARIO** y frente a los **FIADORES PERSONALES SOLIDARIOS** indicados, de conformidad con lo establecido en el **artículo 1.144 del Código Civil**, renunciándose por dichos **FIADORES PERSONALES SOLIDARIOS** en este acto, expresamente, a los beneficios de división, excusión y/u orden que pudiera asistirles.

QUINTO. Que el resto de Estipulaciones, tanto del indicado **Contrato de Subarrendamiento de Local de Negocio de fecha 1 de Agosto de 2.022**, como de la, quedan plenamente vigentes y subsistentes en todo su contenido, a excepción de la modificación operada por la subrogación del **SUBARRENDATARIO-CESIONARIO** en dicho Contrato y Anexo al mismo, pasando a ser el **SUBARRENDATARIO** del indicado Contrato de Subarrendamiento, a la que hace referencia la presente **ADENDA** que pasa a formar parte integrante del mismo.

Y bajo cuya forma y pactos, en prueba de conformidad, firman el presente documento, que consta de **TRES (3) FOLIOS POR UNA SOLA CARA**, por cuadriplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados, quedando un ejemplar del mismo en poder de cada compareciente.

LA ARRENDATARIA-SUBARRENDADORA

Recreativos ANYMATIC S.L.
C.I.F.: B10481687
C/ Juan de la Cierva, 22
Pol. Empresarial Trujillo
10004 Cáceres - anymatic@gmx.es

Fdo: "Recreativos Anymatic, S.L."

LA SUBARRENDATARIA CEDENTE

Fdo: María Cristina Ojalvo Portillo

LA SUBARRENDATARIA CESIONARIA

Fdo: "OJALVO-VEGA, S.L."
P.P.

LOS FIADORES SOLIDARIOS

Fdo: María Cristina Ojalvo Portillo

Fdo: Francisco Vega Ojalvo

EXPONEN, RECONOCEN Y DECLARAN

PRIMERO. Que con fecha del pasado **día 1 de Agosto de 2.022** se suscribió entre la Entidad Mercantil **"RECREATIVOS ANYMATIC, S.L."**, en su calidad de **ARRENDATARIA-SUBARRENDADORA**, y **DOÑA MARÍA CRISTINA OJALVO PORTILLO**, en su calidad de **SUBARRENDATARIO**, **Contrato de Subarrendamiento de Local de Negocio** cuyo objeto es el Local comercial sito en la esta localidad de Cáceres (Cáceres), en la Avenida de San Blas nº 19, Planta Baja, y en el que figura como **FIADOR SOLIDARIO** de esta última, **DON FRANCISCO VEGA OJALVO**, cuyos términos y extremos son conocidos sobradamente por todas las partes, no reiterándose los pactos y/o estipulaciones contemplados en dicho Contrato de Subarrendamiento que se dan por reproducidos.

SEGUNDO. Que por **DOÑA MARÍA CRISTINA OJALVO PORTILLO**, en lo sucesivo el **SUBARRENDATARIO-CEDENTE**, se ha traslado a la **ARRENDATARIA-SUBARRENDADORA** su deseo y voluntad de poder cesar en el ejercicio de la actividad empresarial de Negocio de Hostelería bajo la categoría de **CAFÉ-BAR**, y demás actividades complementarias a la misma en el Local Comercial objeto de subarrendamiento, y que dicha actividad mercantil pueda ser continuada por la Entidad Sin Personalidad Jurídica denominada **"OJALVO-VEGA, E.S.P.J."**, en lo sucesivo el **SUBARRENDATARIO-CESIONARIO**.

CUARTO. Que accediendo la **ARRENDATARIA-SUBARRENDADORA** a los deseos trasladados a la misma por el **SUBARRENDATARIO-CEDENTE** de ceder, valga la redundancia, el reseñado **Contrato de Subarrendamiento de Local de Negocio de fecha 1 de Agosto de 2.022** al indicado **SUBARRENDATARIO-CESIONARIO**, las partes acuerdan la **CESIÓN** del indicado Contrato de Subarrendamiento, con sometimiento a las siguientes condiciones y/o estipulaciones adicionales:

1º-. La Entidad Mercantil **"RECREATIVOS ANYMATIC, S.L."**, en su calidad de **ARRENDATARIA-SUBARRENDADORA**, autoriza a **DOÑA MARIA CRISTINA OJALVO PORTILLO**, en su calidad de **SUBARRENDATARIO-CEDENTE**, la **CESIÓN** del mentado **Contrato de Subarrendamiento de Local de Negocio de fecha 1 de Agosto de 2.022**, a favor de la Entidad Sin Personalidad Jurídica denominada **"OJALVO-VEGA, E.S.P.J."**, en su calidad de **SUBARRENDATARIO-CESIONARIO**, la cual se subrogará en la posición jurídica de **SUBARRENDATARIO** del mismo, con todos los derechos y obligaciones dimanantes de tal subrogación al que se alude, tanto en dicho **Contrato de Subarrendamiento de Local de Negocio** de fecha 1 de Agosto de 2.022, así como en el **Anexo I** al mismo, de igual fecha, en el que figura el Inventario de los bienes muebles existentes en el local Comercial objeto de subarrendamiento, entre ellas el abono de la renta mensual a partir del presente **MES DE OCTUBRE DE 2.022**.

2º-. Como **GARANTÍA ADICIONAL** del cumplimiento por parte del **SUBARRENDATARIO-CESIONARIO** del abono de la renta mensual y demás cantidades asimiladas a la misma convenidas en el Contrato de Subarrendamiento de Local de Negocio de referencia, por parte, tanto de **DOÑA MARIA CRISTINA OJALVO PORTILLO**, como de **DON FRANCISCO VEGA OJALVO**, se establece el **AFIANZAMIENTO PERSONAL** y con **CARÁCTER SOLIDARIO** de estos

ADENDA AL CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2.022

Cáceres, a 3 de Octubre de 2.022

R E U N I D O S

De una parte, **DON CARLOS VICENTE AMOR JIMÉNEZ**, mayor de edad, vecino de Cáceres (Cáceres), con domicilio a efectos del presente documento en la Calle Juan de la Cierva nº 22, y con Documento Nacional de Identidad número 76.128.612-S.

Y de otra parte, **DOÑA MARÍA CRISTINA OJALVO PORTILLO**, mayor de edad, vecina de Cáceres (Cáceres), con domicilio a efectos de este Contrato en la Calle Domingo Sánchez Loro nº 1, Piso 1º B, y con Documento Nacional de Identidad número 07.016.606-L; y **DON FRANCISCO VEGA OJALVO**, mayor de edad, vecino de Cáceres (Cáceres), en la Calle Domingo Sánchez Loro nº 1, Piso 1º B, y con Documento Nacional de Identidad número 76.052.198-F.

I N T E R V I E N E N

DON CARLOS VICENTE AMOR JIMÉNEZ, en nombre y representación, en su calidad de Administrador Único, de la Entidad Mercantil **"RECREATIVOS ANYMATIC, S.L."**, con domicilio social en Cáceres (Cáceres), en la Calle Juan de la Cierva nº 22, y con C.I.F. número B-10481687, en lo sucesivo la **ARRENDATARIA-SUBARRENDADORA**.

DOÑA MARÍA CRISTINA OJALVO PORTILLO, en su propio nombre y derecho, en lo sucesivo el **SUBARRENDATARIO-CEDENTE**, así como en su calidad de **FIADORA SOLIDARIA**; y en nombre y representación, en su calidad de representante y socia de la Entidad Sin Personalidad Jurídica denominada **"OJALVO-VEGA, E.S.P.J."**, con domicilio fiscal en Cáceres (Cáceres), en la Avenida de San Blas nº 19, y con C.I.F. E-10974285, en lo sucesivo el **SUBARRENDATARIO-CESIONARIO**.

DON FRANCISCO VEGA OJALVO, en nombre y representación, en su calidad de representante y socio de la Entidad Sin Personalidad Jurídica denominada **"OJALVO-VEGA, E.S.P.J."**, con domicilio fiscal en Cáceres (Cáceres), en la Avenida de San Blás nº 19, y con C.I.F. E-10974285, en lo sucesivo el **SUBARRENDATARIO-CESIONARIO**; así como en su propio nombre y derecho, en su calidad de **FIADOR SOLIDARIO**.

Todas las partes, en las distintas calidades en que intervienen, se reconocen, mutua y recíprocamente, plena capacidad legal para el otorgamiento de la presente **ADENDA AL CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2.022** y, al efecto, para el que se han reunido, de común acuerdo,